

Legislación

Actividad 1

Introducción al Derecho

Caso 1: Acceso a informacion sin autorizacion

Relevancia juridica: Si. En Argentina, el acceso no autorizado a sistemas informaticos esta tipificado como delito (Ley 26.388, que modifica elCodigo Penal, art. 153 bis). Aunque no difunda los datos, el mero acceso sin autorizacion es punible.

Tipo de responsabilidad: Responsabilidad penal (por el delito informatico) y posiblemente civil si se generaran daños a la empresa o a los usuarios.

Medidas para evitarlo: Implementar pruebas de penetracion eticas, controles de acceso estrictos y canales de reporte de vulnerabilidades para que los hallazgos se reporten de forma segura y legal.

Caso 2: Uso de datos personales

Problema juridico: Violacion a la Ley de Proteccion de Datos Personales (Ley 25.326). Se requiere consentimiento informado, libre y expreso para el tratamiento de datos, y el desvio de finalidad esta prohibido.

Legal o etica: Es ambas. Legal por incumplir la ley. Etica porque viola la autonomia y la confianza del usuario, usando su informacion para beneficio propio sin su conocimiento.

Como actuar correctamente: Informar claramente en una politica de privacidad que datos se recopilan y para que, y solicitar un consentimiento expreso antes de usarlos para fines comerciales.

Caso 3: Uso de software de terceros

Riesgos legales: Demanda por violacion de derechos de autor, obligacion de retirar el codigo o pagar indemnizaciones economicas.

Aspecto del Derecho: Derecho de la Propiedad Intelectual (Ley 11.723) y Derecho Civil (contratos y licencias).

Buenas practicas: Verificar siempre la licencia del codigo, documentar las dependencias y usar solo codigo con licencias compatibles con el proyecto (por ejemplo, MIT, Apache).

Caso 4: Falta de medidas de seguridad

Responsabilidad: Si. La empresa es responsable por los daños causados a terceros debido a la falta de seguridad, segun el Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

Conducta negligente: Si, porque existe el deber de cuidado de implementar estándares de seguridad básicos en el desarrollo de software que maneja información confidencial. No hacerlo es una omisión culpable.

Rol de la prevención: Es fundamental. La seguridad debe ser considerada desde el diseño, incluyendo cifrado y auditorías, para evitar daños antes de que ocurran y cumplir con el deber de cuidado.

Caso 5: Impacto social de la tecnología

Por que no son neutrales: Porque los algoritmos son creados por humanos y entrenados con datos históricos que pueden contener sesgos, los cuales el sistema replica y amplifica automáticamente.

Problemas éticos: Discriminación sistemática, falta de transparencia y vulneración de la igualdad de oportunidades.

Rol del profesional: Debe auditar los algoritmos en busca de sesgos, garantizar la transparencia y priorizar la equidad y los derechos humanos por encima de la eficiencia automatizada.

Cierre integrador

Importancia: Porque el código impacta directamente en la vida, derechos y bienes de las personas. Un programador no solo resuelve problemas técnicos, sino que toma decisiones con consecuencias legales y éticas. Conocer estas áreas previene riesgos, evita sanciones y fomenta un desarrollo tecnológico responsable y justo.